上海大学《商学法》2002-2003 学年考试试题及答案

一、辨析题（解释以下各组概念，并比较两者之间的区别。每小题 8 分，共 24 分）

1、公司设立与公司成立 2、公积金与公益金 3、普通股与优先股

二、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、什么是有限责任公司？它有哪些法律特征？

2、什么是资本维持原则？它有哪些要求？

3、根据我国公司法的规定，设立股份有限公司申请公开发行股份应具备哪些条件？

三、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1、我国公司法规定，有限责任公司发行公司债，其净资产额不低于人民币（）。

2、我国《企业破产法（试行）》规定：“企业因经营管理不善造成严重亏损，不能清偿（）债务的，依照本法规定宣告破产。”

3、我国《企业破产法（试行）》规定：“破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物（）的权利。”

4、公司法规定，记名股票被盗、遗失或者灭失，股东可以依照民事诉讼法规定的（），请求人民法院宣告该股票失效。

5、有限责任公司的股东以其所（）对公司负责，公司以其全部（）对公司的债务承担责任。

6、我国公司法规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（）列入公司法定公积金。

7、在我国，以工业产权、非专利技术作价出资的金额一般不得超过公司（）百分之二十。

8、股份有限公司的设立方式有（）和（）两种。

四、判断并说明理由题（每小题 2 分，其中判断部分 1 分，说理部分 1 分，共 12 分）

1、凡商主体从事的行为都是商行为。

2、商法是纯粹的私法。

3、凡公司所负的债务都是公司债。

4、凡是公司股东均可依法担任公司的董事、监事、经理。

5、有限责任公司的法定代表人只能是公司的董事长。

6、在我国，所有的公司都有发行公司债的主体资格。

五、单项选择题（每小题 1 分，共 6 分）

1、在我国，有限责任公司由（）共同出资设立。

A、2~5 个 B、2~30 个 C、2~50 个 D、5 个

2、我国的破产法只适用于（）。

A、个人 B、法人、C、个人和法人 D、企业法人

3、公司董事、监事、经理所持的公司股票，在（）内不得转让。

A、3 年 B、5 年 C、终身 D、任职期间

4、有限责任公司股东会由（）召集。

A、股东 B、董事 C、董事会 D、经理

5、公司财务负责人不得兼任公司（）。

A、股东、 B、董事 C、监事 D、经理

6、设立股份有限公司的法定资本最低限额为（）万元。

A、100 B、1000 C、3000 D、5000

六、多项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1、有限责任公司的章程应当载明的事项包括（）。

A、公司名称 B、公司注册资本 C、公司的设立方式 D、股东转让出资的条件 E、公司的经营范围

大作业都来

2、公司财务会计报告包括（）。
A、资产负债表 B、损益表 C、财产目录 D、验资证明 E、现金流量表
3、公司解散免于清算的事由包括（）。
A、破产解散 B、因合并而解散 C、因分立而解散 D、因主管机关命令而解散 E、公司破产
4、根据公司信用基础不同，可将公司分为（）。
A、无限责任公司、B、有限责任公司 C、资合公司 D、人合公司 E、人合兼资合公司
5、请判断下列行为中哪些属于商行为（）。
A、超市出售商品给顾客的行为 B、货运公司运送货物的行为 C、公司发行股票的行为 D、顾客从超市购买商品的行为 E、广告公司发布广告的行为
6、公司具有的法律特征中包括（）。
A、以营利为目的 B、依法设立 C、有独立人格 D、有独立财产 E、能独立承担责任
7、商法的基本原则主要有（）。
A、商主体法定原则 B、公平交易原则 C、促进交易迅捷原则 D、责任自负原则 E、保障交易安全原则
8、股份有限公司股东大会的特别决议事项有（）。
A、公司合并 B、公司分立 C、公司解散 D、变更公司章程 E、发行公司债券
9、破产宣告将产生的法律后果包括（）。
A、破产案件进入破产清算程序 B、债务人沦为破产人 C、破产企业的财产成为破产财产 D、债权人获得行使债权的特别许可 E、对第三人产生一定的效力
10、不得兼任股份有限公司监事会监事的人员包括（）。
A、股东代表 B、经理 C、董事 D、股东 E、财务负责人
七、案例分析题（ 20 分）
1、甲、乙、丙三公司约定甲以实物作价 20 万元出资，乙以现金 30 万元出资，丙以专利技术作价 10 万元出资，共同设立一生产型有限责任公司。后来乙实际只出资了 25 万元。请问：
（1）、该有限责任公司还能否成立？为什么？（3 分）
（2）、甲、丙能否追究乙的责任？如能，追究乙的什么责任？为什么？（3 分）
（3）、设立有限责任公司应向公司登记机关提交哪些文件？（4 分）
2、某国有企业因不能清偿到期债务被法院宣告破产。经查，该企业现有总资产 400 万元，其中，有一栋厂房（经估价值 110 万）已向某银行抵押贷款 100 万元。此外，该企业从甲公司借来一辆货车。该企业欠某银行贷款本金 100 万，应付到期利息 5 万，实际到期利息 3 万；欠乙公司 300 万元（同时，乙公司对该企业又有 100 万元的债务）；欠其他债权人的债权总计 300 万元；此外，欠职工工资和劳动保险费用 20 万，欠国家税款 5 万元。请问：
（1）、如何确定该企业的破产财产并说明理由。（2 分）
（2）、如何确定破产债权并说明理由。（2 分）
（3）、甲公司在本案中享有什么权利？（2 分）
（4）、乙公司在本案中享有什么权利？（2 分）
（5）、破产分配的顺序是怎样的？（2 分）

参考答案和评分标准
一、辨析题（解释以下各组概念，并比较两者之间的区别。每小题 8 分，共 24 分）
1、公司设立与公司成立
答：公司设立是指公司的发起人筹办公司，促成公司成立，使之取得法人资格而依法进行的各种法律行为的总称（2 分）；公司成立是指公司在实际上依法完成设立，经登记机关核准登记，发给企业营业执照从而取得法人资格并可依法营业状态。（2 分）两者的区别主要有：

（1）行为的主体不同——具体说明（1 分）；（2）行为法律性质不同——具体说明（1 分）；（3）法律效果不同——具体说明（1 分）；（4）解决争议的诉讼程序不同——具体说明（1 分）。

备注：未作说明的，酌情扣 1~2 分。

2、公积金与公益金

答：公积金又称储备金，是指公司为巩固自身财务基础，依照法律、公司章程或者权力机关的决议，从公司的利润或其它收入中提取的，不作为股息红利向股东分配而储备于公司的一种基金。（2 分）公益金是公司从税后利润中提取用于职工集体福利的资金。（2 分）两者的主要区别有：（1）来源不尽相同——具体说明（1 分）；（2）提取比例不同——具体说明（1 分）；（3）用途不同——具体说明（2 分）。

3、普通股与优先股

答：普通股是指所体现的股东权没有差别待遇的股份（票），它是公司股份中最重要、最基本的组成部分。（1 分）所体现的股东权益优先于普通股股东的股份（票）是谓优先股。（1 分）两者的区别主要有：（1）在自益权方面：a、分配公司利润方面；b、分配公司剩余财产上（4 分）（2）公益权方面：是否享有表决权上（2 分）

二、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、什么是有限责任公司？它有哪些法律特征？

答：有限责任公司简称有限公司，是指依照公司法设立的，由一定人数的股东出资组成的，全体股东以其所认缴的出资额为限对公司负责的公司。（2 分）。其法律特征有：（1）股东人数的限定性——简要说明（1 分）；（2）公司资本的封闭性——简要说明（2 分）；（3）股东责任的有限性——简要说明（1 分）；（4）公司设立的简便性——简要说明（1 分）；（5）公司组织机构设置的简便性——简要说明（1 分）。

2、什么是资本维持维持原则？它有哪些要求？

答：资本维持原则又称资本充实或资本充足原则，是指公司在存续过程中，应当保存与其资本额相当的财产。（2 分）其要求主要有：股东不得抽逃出资；建立公积金制度；规定公司在弥补亏损前不得向股东分配利润；限制转投资；禁止公司折价发行股票；股东对非货币出资承担保证责任等。（6 分）

3、根据我国公司法的规定，设立股份有限公司申请公开发行股份应具备哪些条件？

答：这些条件包括：（1）其生产经营符合国家产业政策；（1 分）（2、其发行的普通股限于一种，同股同权；（1 分）（3）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行股本总额的 35%；（1 分）（4）在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于 3000 万元；（1 分）（5）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的 25%；公司拟发行的股本总额超过人民币 4 亿元的向社会公众发行的股本不少于 15%；（2 分）（6）发起人在最近 3 年内没有重大违法行为；（1 分）（7）国务院证券监督管理机构规定的其他条件。（1 分）

三、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1、 6000 万元。2、到期 3、优先受偿 4、公示催告程序 5、出资额、资产 6、10% 7、注册资本 8、发起设立、募集设立

四、判断并说明理由题（每小题 2 分，其中判断部分 1 分，说理部分 1 分，共 12 分）

1、答：错。商主体从事的行为不一定是商行为，只有当商主体出于营利目的而从事的经营行为才是商行为。

2、答：错。现代商法是兼有公法因素的私法。

3、答：公司债是一种特殊的公司债务，它是公司依法通过发行公司债券的方式向社会募集资金而负担的债务。

4、答：错。股东不一定都能担任公司董事、监事和经理，担任这些职务受到法定条件的限

制。
5、答：错。不一定，不设董事会时，执行董事是公司的法定代表人。
6、答：错。并非所有的有限责任公司都有发行公司债的主体资格。
七、案例分析题（ 20 分）
1、答：（1）该有限责任公司不能成立。（1 分）因为它是以生产经营为主的，其注册资本未达到法定最低限额人民币 50 万元。（2 分）
（2）甲、丙能追究乙的责任。（1 分）追究乙的违约责任。（1 分）因为甲、乙、丙之间就共同设立公司存在合同关系。（1 分）
（3）设立有限责任公司应向公司登记机关提交下列文件：设立登记申请书、股东代表或者代理人及其身份证明、公司章程、经资证明、股东身份证明、法定代表人的任职文件和身份证明、企业名称预先核准通知书、公司住所证明等。（每一份文件 0。5 分，合计 4 分）
2、答：（1）、总资产 400 万元中，减去 103 万元，剩余部分为破产财产。（1 分）厂房为抵押物，银行 100 万的贷款和 3 万到期的利息从中优先受偿。（1 分）
（2）破产债权总共有 600 万元。（1 分）600 万破产债权分别为乙公司的 300 万和其他债权人的 300 万，这两部分债权都没有优先权权。（1 分）
（3）甲就那辆货车享有取回权。（2 分）
（4）乙就其 100 万债务享有抵消权，即 100 万的债务从其 300 万的破产债权中抵消。（2 分）
（5）破产分配的顺序为：第一，支付破产费用；第二，破产企业所欠职工工资和劳动保险费用；第三，破产企业所欠税款；第四，破产债权。

大作业答案帮手